

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 141 - 142/2532

นางบุญ ประกาไส

โจทก์

นายลี ประกาศาโส กับพวก

จำเลย

นางน้อย ม่วงมูลตรี จำเลยที่ 2 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า คดีนี้ ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 18 มกราคม 2532 แต่เนื่องจากนายอินทร์หรือทองอินทร์มีวงมุลตรีจำเลยที่ 3 ได้ถึงแก่กรรมลง ผู้ร้อง ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 และเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ด้วยมีความประสงค์ขอเข้ารับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 3 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นสอบผู้ร้องแล้วแถลงว่าเป็นภริยาของจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 3 ถึงแก่กรรมไปแล้วจริง กับสอบโจทก์แล้วแถลงไม่คัดค้าน (สำนวนตอน 2 อันดับ 29)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกซึ่งเป็นจำเลยในสำนวนหลังว่าโจทก์ เรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกซึ่งเป็นโจทก์ที่ 2 ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 1 เรียกจำเลยที่ 2 ในสำนวนแรกซึ่งเป็นโจทก์ที่ 1 ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2 และเรียกจำเลยที่ 3 ในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ห้ามโจทก์และบริวาร
เข้าเกี่ยวข้อง ให้โจทก์คืนเงินค่าชดเชยที่ดินแปลงทิศตะวันตกของทางหลวง 2,020
บาท แก่จำเลย ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากที่นาชื่อ
ทุ่งน่าน้อยหรือนาทุ่งบ้านส่วนของโจทก์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่
2578 ห้ามจำเลยทั้งสามเกี่ยวข้อง กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่
โจทก์ปีละ2,000 บาท นับแต่วันที่ 4 กันยายน 2523 ที่โจทก์ฟ้องจนกว่าจำเลยทั้ง
สามและบริวารจะออกจากที่ดินพิพาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา (สำนวนตอน 1 อันดับ 158)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จ ส่งไปให้ศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟัง

ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว(สำนวนตอน 2
อันดับ 28)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 3ผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 3ผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ